

ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 121

INFORME NEGATIVO

17 de agosto de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo al estudio y a la consideración del Proyecto de la Cámara 121 (P. de la C. 121), no recomienda su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 121 persigue enmendar el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", con el propósito de supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento con la política de preferencia establecida, mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", en adición a las ya dispuestas en virtud de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña", la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como "Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico", la Ley 253-2006, según enmendada, conocida como "Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras", y la Ley 42-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción", entre otras; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

La Exposición de Motivos de la medida comienza estableciendo la procedencia de la creación del Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo dentro del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. La misma expresa los propósitos del programa entre los cuales están las facultades para ejercer las funciones y poderes encaminados a proveer experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial, con énfasis especial en organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para los clientes del sistema correccional, del Departamento y sus agencias, oficinas y programas adscritos. Además, destaca que entre sus funciones está la de identificar las destrezas, habilidades y necesidades de los participantes y estimular el interés del participante en beneficiarse de las actividades de adiestramiento, desarrollo empresarial, preferiblemente en el ámbito cooperativo, autogestión y empleo que lleve a cabo el Programa.

Para ello, el programa utiliza como insumo la información que, sobre el particular, posea el Departamento y cualquier otro documento que pueda acopiar la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico o cualquier otra entidad relacionada. El programa provee a los participantes, hasta donde los recursos lo permitan, oportunidades de adquirir conocimientos y destrezas que le permitan desempeñar las funciones de un empleo remunerado o dedicarse a un oficio u ocupación, autogestión o labor artesanal o a una empresa cooperativa, comercial, industrial, agrícola o de servicio, de manera que estos ofrecimientos respondan adecuadamente a las demandas de mercado y a las necesidades del sistema correccional o de justicia juvenil de manera que puedan ofrecérseles los adiestramientos que provean mejoramiento continuo.

Según lo expuesto, este Programa diseña ofrecimientos educativos y de capacitación en coordinación con el Departamento de Educación o con cualquier otro organismo educativo de Puerto Rico, para facilitar la integración de los participantes al mercado de empleo o para dedicarse por sí a un oficio u ocupación. También, puede proveer, por sí o a través de otras instrumentalidades gubernamentales (estatales o municipales), personas o entidades privadas con o sin fines de lucro, experiencias de trabajo remunerado en áreas técnicas, ocupacionales, vocacional, industrial, de servicio, agropecuarias, agrícolas y artesanal. Puede, además, colaborar en el establecimiento de talleres, campamentos, pequeños negocios, cooperativas, corporaciones especiales de trabajadores, sociedades especiales y otras iniciativas que canalicen las capacidades y destrezas de los participantes para el autoempleo, y ofrecer, hasta donde sea posible, el asesoramiento y la ayuda técnica o financiera que sea menester.

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 2011, en aras de garantizar sus ingresos y su subsistencia, establece que todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, así como los municipios, vendrán obligados a brindar la primera opción y a comprar preferentemente en forma directa al Departamento, a través del PEAT los productos, artículos y servicios que generen las actividades y programas cuyo establecimiento se autoriza por este Plan de Reorganización. Este mandato es posible si cumplen razonablemente con los requisitos en cuanto a especificaciones y calidad, si los mismos están disponibles para entregar en tiempo razonable, si los fondos necesarios para su adquisición están disponibles y si sus precios se comparan razonablemente con los corrientes en el mercado. Por otro lado, los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico y sus municipios no vendrán obligados a cumplir con el requisito de subasta, cuando las compras se efectúen con el PEAT. Finalmente, establece el Plan de Reorganización que la Oficina de Gerencia y Presupuesto creará una partida de línea para el pago de los servicios de compras preferentes que le ofrezca el Programa a aquellos departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas cuyos presupuestos de gastos provengan del Fondo General.

Concluye la Exposición de Motivos que lo dispuesto en el referido Plan de Reorganización aparenta no cumplirse por todas las instrumentalidades del gobierno central, así como los municipios de Puerto Rico por lo cual, se hace necesario enmendar la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento con la política de preferencia establecida, mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. Ello en adición a las ya dispuestas en virtud de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 253-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras”, y la Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, entre otras.

Es del entendimiento de la Asamblea Legislativa que las disposiciones contenidas en la legislación propuesta están a tono con la política pública gubernamental que favorece la rehabilitación de la población correccional. Específicamente, se hace referencia a la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico que establece como política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”

Es del entendimiento de la Asamblea Legislativa que esta pieza legislativa procura el desarrollo de los servicios que se les ofrecen a los confinados, entre los cuales están los adiestramientos en tareas industriales tales como: ebanistería, tapicería, costura, soldadura (pupitres), mecánica e imprenta. En el área de labores externas el programa provee para remodelación de oficinas, cambiar pisos, instalación de plafones para techo y “gypsum board”, limpieza en general, pintura, plomería y servicios de mantenimiento.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Gobierno determinó solicitar memoriales explicativos a las instrumentalidades del Gobierno con inherencia en el tema, entiéndase a la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Se incluyen los resúmenes de las mencionadas agencias.

Administración de Servicios Generales (ASG)

La Administración de Servicios Generales (ASG) reconoce el fin loable del P. de la C. 121 en su intención de ofrecer oportunidades y experiencias de trabajo remunerado a la población penal de Puerto Rico mediante la implementación de una política preferencial para la compra de productos, artículos y servicios no profesionales al PEAT por parte de los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. No obstante, destaca la ASG, que la Ley Núm. 14-2004, según enmendada, conocida como la "Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña", dispone como política pública del Gobierno de Puerto Rico "respaldar el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la industria puertorriqueña, mediante todos los mecanismos disponibles y viables dentro de los parámetros constitucionales, gubernamentales y económicos disponibles, en aras de lograr la máxima creación de empleos para el país".

En la consecución de esta política pública, el Artículo 7 de la Ley Núm. 14-2004, establece una política preferencial para las compras del Gobierno de Puerto Rico, al disponer, entre varios otros asuntos, que "[e]n toda compra de equipo de mobiliario de oficina que

efectuó el Gobierno de Puerto Rico, se deberá dar preferencia a los servicios o artículos producidos por los confinados y por las personas con necesidades especiales como parte de programas de rehabilitación debidamente establecidos y aprobados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y por la Corporación Pública Industrias de Ciegos Personas Mentalmente Retardadas y otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico", esta última sustituida por el "Programa para la Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo", adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Esta política preferencial, junto a otras enumeradas en el Artículo 37 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", debe ser cumplida cabalmente por la ASG en la realización de todo proceso de compra en el Gobierno de Puerto Rico. Además, estas políticas preferenciales deben ser observadas y cumplidas por las entidades exentas de la aplicación de la Ley Núm. 73-2019, *supra*, las cuales, por disposición del Artículo 3 y el Artículo 24 de la referida Ley, están obligadas a adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales y a seguir los procedimientos establecidos en dicha Ley al momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.

En relación con la inclusión en el referido Artículo 37 de una disposición en la cual se impone a la Administración la obligación de realizar auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de esta política preferencial, establece la ASG que la propia Ley Num.73, *supra*, en su Artículo 29, impone a la ASG la responsabilidad de preparar un "Plan Anual Central de Adquisiciones", utilizando la información provista por las Entidades Gubernamentales y las Entidades Exentas. Además, añaden que, el Artículo 30 de la referida Ley, establece la obligación por parte de la Administración de realizar un análisis del gasto gubernamental por concepto de compras, inmediatamente concluya cada año fiscal y preparar un "Informe de Gasto Gubernamental por Concepto de Compras", el cual debe ser publicado en la página web de la ASG y enviado a la Asamblea Legislativa dentro de los noventa (90) días de culminado el año fiscal. Como parte de la preparación de este "Informe de Gasto Gubernamental por Concepto de Compras" se estudia el cumplimiento de las políticas preferenciales establecidas por la Ley Núm. 14-2004, *supra*, y cualquier otra legislación relacionada.

Concluye la ASG, que luego de considerar las enmiendas introducidas por el P. de la C. 121 a la Ley Núm. 73-2019, las políticas de preferencia incluidas en dichas enmiendas ya son observadas y cumplidas por la ASG y las Entidades Exentas de dicha Ley. No obstante, como entidad encargada de las compras gubernamentales conforme a las leyes de preferencia aplicables, recomiendan considerar el pago adelantado de un porcentaje específico a este

grupo preferencial. Esta medida contribuiría a fortalecer y ampliar el apoyo a este sector, permitiéndoles contar con los recursos necesarios para la adquisición de materiales, equipos, repuestos, así como para realizar reparaciones y otras gestiones operacionales. Entienden que este adelanto facilitaría la auto sustentabilidad del programa, en armonía con el objetivo principal del PEAT. Destacan que el pago adelantado a grupos preferenciales es una práctica implementada en otras jurisdicciones, y representa una alternativa viable para que el Gobierno de Puerto Rico respalde los esfuerzos de rehabilitación que persigue este proyecto, conforme a lo dispuesto en los artículos previamente citados.

Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR)

Establece el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) que la Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo VI, establece como política pública referente al sistema correccional que el Estado habrá de: " ... reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y prepender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social".

Expone que, en consecuencia, el Gobierno de Puerto Rico al amparo del Plan de Reorganización Núm. 2 del 2011, creó el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y estableció la política pública en lo que respecta a la rehabilitación moral y social de los confinados. Este Plan tiene la responsabilidad de estructurar e implementar la política pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal de Puerto Rico.

El DCR entiende que para lograr la efectividad de la enmienda al Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, es absolutamente necesario incorporar otros fundamentos en la exposición de motivos y otra enmienda mucho más trascendental que incluyen nuevas definiciones y contenido en el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada. No obstante, para el DCR, la mejor determinación radica en designar a la agencia como "Entidad Exenta" para lograr mejorar el alcance, inmediatez y eficiencia de los servicios que ofrecen diariamente y de forma constante a la población confinada para lograr la tan anhelada rehabilitación.

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR)

Entiende la AAPR que el Proyecto es uno loable no obstante les preocupa que el método de adquisición y contratación de servicios se vuelva burocrático. Entienden que del Proyecto no se desprende como va a ser el funcionamiento y operación. Entienden que hay

servicios que necesitan ser provistos de forma inmediata y entienden es importante saber cuál es la estructura que tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación para atender este asunto.

Expresan que les parece que la Comisión debería estudiar con detenimiento estos planteamientos.

Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR)

Sostiene la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) que la medida propuesta hará que los municipios vengan obligados a brindar la primera opción y a comprar preferentemente en forma directa al Departamento a través del “Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo” los productos, artículos y servicios que generen las actividades y programas cuyo establecimiento se autoriza por la ley a enmendar.

La FAPR entiende que la iniciativa de comprar productos o artículos al Departamento es una forma positiva de incentivar a los confinados y proveerle los servicios que necesitan; y a su vez puedan contar con los recursos económicos las entidades. No obstante, la FAPR no está de acuerdo con la misma según redactada, dado la facultad que tienen los municipios bajo la Ley 107-2020, según enmendada. Entienden que la medida propuesta tendrá que legislarse como enmienda dentro del Código Municipal; como pudiera ser en el Artículo 2.036 sobre “Compras Excluidas de Subasta Pública” o incorporar un nuevo Artículo 2.036A, con lo propuesto.

Sostiene la FAPR que la Ley 107-2020, según enmendada, provee a los municipios de aquellos poderes y facultades necesarios para que puedan asumir su función fundamental a favor del desarrollo social y económico de sus jurisdicciones. Además, reconoce la autonomía municipal en el ejercicio de sus poderes jurídicos, económicos y administrativos sobre asuntos relativos al bienestar general de sus habitantes. De la misma manera, establecen que el Código Municipal declara política pública proveer los mecanismos administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno estatal en asuntos que les permitan cumplir con el interés público en proveer a la ciudadanía de un Gobierno efectivo y responsivo a sus necesidades y aspiraciones. Por lo tanto, concluyen que la medida propuesta dentro de la Ley 73-2019, según enmendada, va en contra de la autonomía municipal y de la exclusión legislada en dicho estatuto. Además, señalan que, bajo el Capítulo V del Libro II de la Ley 107-2020, según enmendada, se disponen las normas y procedimientos sobre los procesos de compras y adquisiciones que rigen los municipios. Por tal razón, todo lo relacionado al tema en referencia tendría que ser mediante legislación que enmiende la Ley 107-2020, según enmendada, y que sea de

forma preferente sin la necesidad de llevar a cabo la compra sin competencia.

Por último, aclaran que, aunque la Exposición de Motivos de la medida establece que los municipios no cumplen con lo dispuesto en el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, es necesario aclarar que bajo el Código Municipal se establecen las directrices sobre los procesos de compras de bienes, suministros, servicios u obras, con el fin de fiscalizar dichos procesos. Añaden que los municipios mediante ordenanza municipal aprobada al efecto establecen los procesos de compra para que se lleve un proceso adecuado y justo. Entienden que, aunque la medida propuesta procura el desarrollo de los servicios que se le ofrecen a los confinados, no pueden establecerse medidas que atenten contra la autonomía municipal. La Ley 107-2020, según enmendada, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico, reconocer y fomentar la autonomía municipal en el ejercicio de sus poderes jurídicos, económicos y administrativos sobre asuntos relativos al bienestar general de sus habitantes.

Concluye la FAPR, que de acuerdo con lo antes expresado no endosan la medida según está redactada y que espera que la Comisión considere las enmiendas sugeridas.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) y PRIDCO

En relación con la inclusión de un nuevo inciso (d) en el Artículo 37 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, expresa el DDEC que si bien la intención del lenguaje sugerido es loable, el DDEC es de la postura de que es la Administración de Servicios Generales ("ASG"), es la agencia gubernamental con facultad y pericia para hacer comentarios al presente proyecto de ley para asegurar la implementación exitosa de la misma por lo que dan deferencia a los comentarios que exponga la ASG sobre la enmienda propuesta al nuevo inciso (d) del artículo 37, según propuesto.

En cuanto a reenumerar y enmendar el inciso (d) original del artículo 37 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, por el inciso (e), según expuesto, expresan que el Programa de Comercio y Exportación es un programa que se integró al DDEC en el año 2018 con la reorganización del Departamento, por lo que el DDEC se encuentra a favor de la enmienda propuesta en el inciso (e) ya que entienden que tendría el objetivo de actualizar y atemperar la Ley 73-2019, según enmendada, a la estructura gubernamental actual del Programa de Comercio y Exportación y del DDEC.

Concluyen el DDEC y PRIDCO, que, conforme a los comentarios y recomendaciones expuestos, no tienen objeción a la aprobación del P. de la C. 121, reiterando la deferencia a ASG respecto a los comentarios que exponga sobre la enmienda propuesta al nuevo inciso (d)

del Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada.

Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR)

Establece el DJPR que las leyes de preferencia en compras gubernamentales son un mecanismo diseñado para que sectores de la economía local puedan participar de manera efectiva en el mercado de adquisiciones del gobierno. Estas leyes buscan estimular la creación de empleos y fomentar la inversión local. Continúan expresando que nuestro ordenamiento jurídico contempla varias disposiciones que establecen preferencias en las compras gubernamentales a favor de ciertos sectores en Puerto Rico. Entre ellas se destacan la Ley Núm. 42-2018, según enmendada, que reserva al menos un veinte por ciento de las contrataciones de obras gubernamentales, o mediante la creación de alianzas público-privadas, para negocios o proveedores locales del sector de la construcción; y la Ley Núm. 14-2004, según enmendada, que establece la política pública sobre las compras gubernamentales de bienes y servicios. Esta ley aplica a todas las agencias, dependencias, subdivisiones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y dispone normas de contratación preferentes dirigidas a favorecer a diversos sectores tales como personas con necesidades y empresas sin fines de lucro.

El DJPR entiende que el esfuerzo legislativo es loable, ya que procura sostener y fortalecer los servicios que presta el Programa del DCR tales como: la provisión de experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial y trabajo con énfasis especial en organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para los clientes del sistema correccional, del DCR y sus agencias, oficinas y programas adscritos.

Es de la apreciación del DJPR que, al proveerse recursos para fortalecer y sostener el Programa del DCR, el Gobierno de Puerto Rico cumple con el mandato de rehabilitación de las personas convictas que nuestra Constitución ordena instituir como política pública. Así que, entienden que indudablemente lo propuesto está enmarcado en la facultad y responsabilidad constitucionales de la Asamblea Legislativa.

Concluyen indicando que, si bien no identifican óbice legal que pueda impedir la aprobación del P. de la C. 121, se les debe conceder deferencia a la opinión del DCR, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a la OGP, por su pericia sobre el asunto tratado por la medida. Asimismo, recomendamos que se consulte la opinión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, en cuanto a su viabilidad fiscal.

Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL)

Entiende la OPAL que, de aprobarse la medida, no sugiere un impacto fiscal adicional al Fondo General, ya que la medida se limita a establecer prioridad en la adquisición de

productos y servicios del PEAT del DCR, condicionada a que sus precios sean razonablemente comparables con los del mercado.

Sostienen que esta política de prioridad en compras se une a otras políticas preferenciales que deben ser puestas en vigor durante el proceso gubernamental de adquisición de bienes y servicios.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Honorable Comisión reconoce el propósito loable que persigue el Proyecto de la Cámara 121 al procurar fortalecer el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación y fomentar la rehabilitación y reinserción social de la población correccional mediante mayores oportunidades de empleo y desarrollo empresarial. No obstante, del análisis realizado y de los memoriales explicativos recibidos surgen serias preocupaciones sobre la viabilidad jurídica, administrativa y operacional de la medida según ha sido redactada.

En particular, la Comisión observa que el ordenamiento jurídico vigente ya contempla mecanismos de preferencia en las compras gubernamentales a favor del PEAT y otros sectores protegidos, los cuales forman parte del esquema establecido en la Ley Núm. 73-2019, según enmendada y demás legislación especial. De igual forma, la Administración de Servicios Generales indicó que actualmente dichas políticas preferenciales son observadas y fiscalizadas mediante los mecanismos administrativos existentes.

Asimismo, preocupa que la medida pueda generar conflictos con el régimen de autonomía municipal establecido en la Ley 107-2020, según enmendada, particularmente al imponer obligaciones a los municipios mediante una ley distinta al Código Municipal, aspecto señalado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.

De igual forma, varias agencias coincidieron en que resulta necesario revisar con mayor detenimiento la implementación de la medida, su impacto operacional, la estructura necesaria para su ejecución y la conveniencia de incorporar otras alternativas legislativas o administrativas que fortalezcan el Programa sin afectar los procesos actuales de contratación gubernamental.

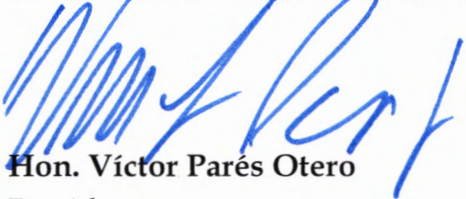
Por todo lo anterior, esta Comisión recomienda que la Asamblea Legislativa continúe evaluando mecanismos alternos que permitan fortalecer el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, incluyendo aquellas recomendaciones formuladas por las agencias concernidas, sin alterar el balance existente entre las políticas preferenciales vigentes, la autonomía municipal y el marco normativo de las compras gubernamentales.

En conclusión, la Comisión de Gobierno, luego de examinar el texto del Proyecto de la Cámara 121, la legislación vigente y los memoriales explicativos sometidos por las agencias y entidades consultadas, entiende que, aunque la medida responde a un propósito público legítimo y consistente con la política constitucional de rehabilitación de la población correccional, la misma presenta deficiencias sustanciales en cuanto a su implementación, coordinación con el marco legal vigente y su interacción con las facultades conferidas a los municipios y a la Administración de Servicios Generales.

La evidencia recibida demuestra que el ordenamiento jurídico ya reconoce una política preferencial en beneficio del Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, así como mecanismos de fiscalización para asegurar su cumplimiento. En consecuencia, la Comisión no quedó convencida de que las enmiendas propuestas fueran necesarias para alcanzar el objetivo perseguido ni de que constituyeran la alternativa más adecuada para fortalecer dicho programa.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la medida, no recomienda su aprobación.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO,



Hon. Víctor Parés Otero

Presidente

Comisión de Gobierno

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

1^{ra}. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 121

3 DE ENERO DE 2025

Presentado por la representante *del Valle Correa*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento con la política de preferencia establecida, mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, en adición a las ya dispuestas en virtud de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 253-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras”, y la Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, entre otras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, se creó el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Este es el responsable de ejercer las funciones y poderes dirigidos a proveer experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial, con énfasis especial en

organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para los clientes del sistema correccional, del Departamento y sus agencias, oficinas y programas adscritos.

Son sus funciones, identificar las destrezas, habilidades y necesidades de los participantes. Además, estimular su interés en beneficiarse de las actividades de adiestramiento, desarrollo empresarial, preferiblemente en el ámbito cooperativo, autogestión y empleo que lleve a cabo el Programa. Para ello, utilizará como insumo la información que, sobre el particular, posea el Departamento y cualquier otro documento que pueda acopiar la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico o cualquier otra entidad relacionada. Igualmente, provee a los participantes de sus programas, hasta donde los recursos lo permitan, oportunidades de adquirir conocimientos y destrezas que le permitan desempeñar las funciones de un empleo remunerado o dedicarse a un oficio u ocupación, autogestión o labor artesanal o a una empresa cooperativa, comercial, industrial, agrícola o de servicio, orientando estos ofrecimientos para que respondan adecuadamente a las demandas de mercado y a las necesidades del sistema correccional o de justicia juvenil y ofrecerles adiestramientos que provean mejoramiento continuo.

Por otra parte, diseña ofrecimientos educativos y de capacitación en coordinación con el Departamento de Educación o con cualquier otro organismo educativo de Puerto Rico, para facilitar la integración de los participantes al mercado de empleo o para dedicarse por sí a un oficio u ocupación. También, puede proveer, por sí o a través de otras instrumentalidades gubernamentales (estatales o municipales), personas o entidades privadas con o sin fines de lucro, experiencias de trabajo remunerado en áreas técnicas, ocupacionales, vocacional, industrial, de servicio, agropecuarias, agrícolas y artesanal. Puede, además, colaborar en el establecimiento de talleres, campamentos, pequeños negocios, cooperativas, corporaciones especiales propiedad de trabajadores, sociedades especiales y otras iniciativas que canalicen las capacidades y destrezas de los participantes para el autoempleo, y ofrecer, hasta donde sea posible, el asesoramiento y la ayuda técnica o financiera que sea menester.

En aras de garantizar sus ingresos y su subsistencia, el Plan de Reorganización 2, antes citado, establece que:

“[t]odos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, así como los municipios, vendrán obligados a brindar la primera opción y a comprar preferentemente en forma directa al Departamento, a través del PEAT, los productos, artículos y servicios que generen las actividades y programas cuyo establecimiento se autoriza por esta ley. Esto, si cumplen razonablemente con los requisitos en cuanto a especificaciones y calidad, si los mismos están disponibles para entregar en tiempo razonable, si los fondos necesarios para su adquisición están disponibles y si sus precios comparan razonablemente, con los corrientes en el mercado.

Los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del gobierno (...) de Puerto Rico y sus municipios, no vendrán obligados a cumplir con el requisito de subasta, cuando las compras se efectúen con el PEAT.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá una partida de línea para el pago de los servicios de compras preferentes que le ofrezca el Programa a aquellos departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas cuyos presupuestos de gastos provengan del Fondo General.”

Sin embargo, lo dispuesto en el referido Plan de Reorganización aparenta no cumplirse por todas las instrumentalidades del gobierno central, así como los municipios de Puerto Rico. Por ello, estimamos necesario enmendar la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el propósito de supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento con la política de preferencia establecida, mediante el Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. Ello en adición a las ya dispuestas en virtud de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 253-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras”, y la Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, entre otras.

Entendemos que las disposiciones contenidas en la presente legislación están muy a tono con la política pública gubernamental que favorece la rehabilitación de la población correccional. Específicamente, la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[s]erá política pública (...) reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”

Con esta pieza legislativa procuramos el desarrollo de los servicios que se le ofrecen a los confinados, a saber, adiestramientos en tareas industriales tales como: ebanistería, tapicería, costura, soldadura (pupitres), mecánica e imprenta. En el área de labores externas se remodelan oficinas, se cambia piso, instalación de plafones para techo y “gypsum board”, limpieza en general, pintura, plomería y servicios de mantenimiento.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 37 de la Ley 73-2019, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 37.- Cumplimiento con la Política de Preferencias en Compras.

[En todo proceso de compra la Administración cumplirá cabalmente con las siguientes políticas de preferencia, consagradas en las] La Administración supeditará la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales, al cumplimiento de las siguientes disposiciones legales, referentes a políticas de preferencia:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Capítulo VII del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”:

Establece que todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, así como los municipios, vendrán obligados a brindar la primera opción y a comprar preferentemente en forma directa al Departamento, a través del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, los productos, artículos y servicios que generen las actividades y programas cuyo establecimiento se autoriza por esta Ley. Esto, si cumplen razonablemente con los requisitos en cuanto a especificaciones y calidad, si los mismos están disponibles para entregar en tiempo razonable, si los fondos necesarios para su adquisición están disponibles y si sus precios comparan razonablemente, con los corrientes en el mercado.

1 *Los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de*
2 *Puerto Rico y sus municipios, no vendrán obligados a cumplir con el requisito de subasta,*
3 *cuando las compras se efectúen con el Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y*
4 *Cooperativas.*

5 *La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá una partida de línea para el pago de los*
6 *servicios de compras preferentes que le ofrezca el Programa de Empresas, Adiestramiento,*
7 *Trabajo y Cooperativas a aquellos departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones*
8 *públicas cuyos presupuestos de gastos provengan del Fondo General.*

9 **[d)] e) ...**

10 ...

11 *La Administración cumplirá cabalmente con determinadas medidas que afiancen el*
12 *cumplimiento con la política pública arriba citada y con toda otra disposición de*
13 *política pública que estimule y fomente que las empresas de capital local aumenten sus*
14 *oportunidades de negocio con el propósito de crear más y mejores empleos para los*
15 *ciudadanos.*

16 *Todo licitador deberá presentar la resolución otorgada por [la Compañía] el*
17 *Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio*
18 *de Puerto Rico o cualquier otro organismo rector, en aras de validar su preferencia. La*
19 *Administración establecerá mediante reglamento, los procedimientos relacionados a*
20 *compras de preferencia.*

21 *La Administración realizará auditorías periódicas para velar por el cumplimiento de las*
22 *disposiciones de este Artículo."*

1 Sección 2.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea
2 incompatible con ésta.

3 Sección 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra
4 disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

5 Sección 4.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley
6 fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
7 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha
8 sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la
9 misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.

10 Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.